

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2697/2533

นายชลอ โสฬสจินดา กับพวก

โจทก์

บริษัทยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัททันจิตต์ทัวร์ จำกัด ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายนิยม อสุณี ณ อยู่ธยา ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน โดยจำเลยทั้งสามขอถือเอาทรัพย์สินที่วางไว้ในชั้นอุทธรณ์เป็นหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับในชั้นฎีกา

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 23/3 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานครพร้อมส่งมอบตึกดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 150,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (6 พฤศจิกายน 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ

25,000 บาทแก้อโจทก์ นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (7 พฤศจิกายน 2528) เป็นต้นไป จนกว่าจะออกและส่งมอบตึกพิพาทคืนโจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ89,88,91)

ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ต่อมาจำเลยทั้งสามได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารพร้อมทั้งส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนโจทก์เป็นที่เรียบร้อย และในส่วนค่าเสียหายจำเลยทั้งสามได้ให้บุคคลภายนอกนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันความเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ72,73,76 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งร่วมกันหาหลักประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยกับค่าเสียหายที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต้นเงินและค่าเสียหายไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งร่วมกันหาหลักประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยกับค่าเสียหายที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต้นเงินและค่าเสียหายไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>